

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2107/2532

บริษัท อา คเนย์ ประกันภัย จำกัด
จำเลยร่วม
บริษัท สยาม บาร์จเซอรัวิส จำกัด
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ กับ
พวก

โจทก์
โจทก์
โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 616, มาตรา 618

โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในฐานะ ผู้รับขนส่งข่าวสารจาก องค์การคลังสินค้า ไปลงเรือที่ อ่าวไทย เพราะเรือที่จำเลยที่ 1 ใช้ บรรทุกข่าวสารชนกับเรือของจำเลยที่ 2 จนจมลงและข่าวสารเสียหายโดย โจทก์ในฐานะ ผู้รับประกันภัยได้ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ องค์การคลังสินค้า ผู้เอาประกันภัยแล้ว จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้เพียงว่า เมื่อจำเลยที่ 1 รับจ้างขนส่งข่าวสารก็ได้ ว่าจ้างจำเลยร่วมทำการขนส่งช่วงและข่าวสารสูญหายเพราะเรือชนกันเป็นความประมาทของเรือของจำเลยที่ 2 ประเด็นพิพาทจึงมีเพียงว่าเหตุละเมิดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 กับจำเลยร่วมต้อง รับผิดชอบ โจทก์หรือไม่ตั้งนั้นแม้จะฟังว่าข่าวสารเสียหายเพราะความประมาทของผู้ควบคุมเรือของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ก็ต้อง รับผิดชอบ โจทก์ในฐานะ ผู้ขนส่ง ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 และ 618.

โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในฐานะ ผู้รับขนส่งข่าวสารจาก องค์การคลังสินค้า ไปลงเรือที่ อ่าวไทย เพราะเรือที่จำเลยที่ 1 ใช้ บรรทุกข่าวสารชนกับเรือของจำเลยที่ 2 จนจมลงและข่าวสารเสียหายโดย โจทก์ในฐานะ ผู้รับประกันภัยได้ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ องค์การคลังสินค้า ผู้เอาประกันภัยแล้ว จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้เพียงว่า เมื่อจำเลยที่ 1 รับจ้างขนส่งข่าวสารก็ได้ ว่าจ้างจำเลยร่วมทำการขนส่งช่วง และข่าวสารสูญหายเพราะเรือชนกันเป็นความประมาทของเรือของจำเลยที่ 2 ประเด็นพิพาทจึงมีเพียงว่าเหตุละเมิดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาทเล็กน้อยของลูกจ้างจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 1 กับจำเลยร่วมต้อง รับผิดชอบ โจทก์หรือไม่ตั้งนั้นแม้จะฟังว่าข่าวสารเสียหายเพราะความประมาทของผู้ควบคุมเรือของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ก็ต้อง รับผิดชอบ โจทก์ในฐานะ ผู้ขนส่ง ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 และ 618.

(ประชา บุญนิช-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ